Cassa di Risparmio
di Parma & Piacenza
Gruppo IntesaBci

Società per Azioni
Sede Legale Via Università 1 - 43100 PARMA
Capitale sociale € 1.160.059.111,000 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Parma al n. 23573
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01624630347
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Creditizio
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Iscritta all'Albo dei Gruppi

INTEREST RATE SWAP
Termini e condizioni indicativi al 18.07.2005

CONTROPARTE A	:	**ANTONELLA IMMOBILIARE SRL**
CONTROPARTE B	:	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa
NOMINALE DI PARTENZA	:	7.000.000,00 euro in amm.to
VALUTA DI PARTENZA	:	18.07.2005
VALUTA DI SCADENZA	:	11.02.2020
CONTROPARTE A PAGA	:	TASSO FISSO: 3,320 %
CONTROPARTE B PAGA	:	**Euribor 6 mesi**
METODI DI CALCOLO	:	fixing trimestrale, base Act/360, adj., liquidazione posticipata

Effetti:

Ogni trimestre in cui il fixing dell'euribor a 6 mesi sara' superiore al tasso fisso la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Spa paghera' a antonella immobiliare srl Euribor 6m – tasso fisso%)* importo nominale] su base act/360 posticipato.
Ogni trimestre in cui il fixing dell'euribor a 6 mesi sara' inferiore al tasso fisso antonella immobiliare SRL pagherà alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza [(tasso fisso - Euribor 6m) * importo nominale] su base act/360 posticipato.

UFFICIO DESK FILIALI
Customer Desk

La presente viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione non costituendo in alcun modo una proposta di conclusione di contratto od una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I dati esposti sono puramente indicativi e le valutazioni in essa contenute sono soggette in ogni momento a cambiamenti senza preavviso. Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa non assume responsabilita' per qualsivoglia opinione o consiglio esposti nella stessa.

Per accettazione
ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE a r.l.
L'Amministratore Unico

luogo e data Roma, 18/07/2005

Spett.le

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA

544 Cod. Dip. | SEDE DI ROMA Dipendenza

Oggetto: Operazioni in strumenti finanziari derivati – Dichiarazione ai sensi dell'art. 31 della Delibera CONSOB n. 11522/1998

Il sottoscritto DE LUCA ROBERTO

nato a ROMA il 17/02/1960

quale legale rappresentante della Società ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL

(di seguito solo "Società"),

munito dei necessari poteri

dichiara che

- la Società è dotata di adeguata struttura organizzativa e che il personale addetto alla gestione degli strumenti finanziari derivati è in possesso di adeguata qualificazione professionale, competenza ed esperienza per la valutazione di ogni e qualsiasi rischio connesso all'operatività negli strumenti finanziari suindicati;
- l'organizzazione contabile e finanziaria della Società consente di valorizzare, con adeguata frequenza, la posizione degli strumenti finanziari in oggetto e di calcolare il relativo risultato economico sulla base di criteri e parametri generalmente accettati;
- la Società opera correntemente negli strumenti finanziari derivati;
- l'esecuzione delle operazioni in oggetto è stata autorizzata dai competenti organi societari.

In considerazione di tutto quanto esposto, il sottoscritto, nella sua qualità come sopra specificata, dichiara che la scrivente Società è in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, e ciò per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, della delibera CONSOB n. 11522/1998.

ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL
denominazione sociale della Società

DE LUCA ROBERTO (AMMINISTRATORE UNICO)
nome, cognome e qualifica del legale rappresentante

ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL
firma

B.F.

Mod0058

ROMA 18/07/2005
luogo e data

Spett.le

Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza SpA

544 | SEDE DI ROMA
Cod. Dip. | Dipendenza

Oggetto: Contratto-quadro di Interest Rate Swap, Interest Rate Option (cap, floor e collar), Swap Option

Premesso che:

a) ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL
(di seguito: "Cliente") pone in essere, nell'ambito della propria attività di impresa, operazioni commerciali o finanziarie dalle quali derivano posizioni creditorie o debitorie, in Euro o in valuta, rispetto alle quali intende cautelarsi contro gli eventuali effetti delle variazioni del tasso di interesse che potrebbero intervenire prima della scadenza delle operazioni stesse, determinando fin da ora la propria posizione di rischio in relazione alle fluttuazioni del suddetto tasso di interesse;

b) la suddetta cautela è funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale ed alla valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio;

c) a tal fine il Cliente intende stipulare con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA (di seguito: "Cassa") contratti derivati su tassi di interesse;

d) in data 18/07/2005 il Cliente ha stipulato con la Cassa il contratto disciplinante la prestazione dei servizi di negoziazione, ricezione e tras missione di ordini su strumenti finanziari, di cui il presente atto costituisce parte integrante;

e) il Cliente dichiara altresì di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari e come tale di rientrare nella categoria degli operatori qualificati di cui all'art. 31 della Delibera Consob n. 11522/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il Cliente dichiara di essere perfettamente edotto della natura e dell'entità dei rischi derivanti dalla stipulazione dei contratti derivati su tassi di interesse e di possedere gli elementi di valutazione e la competenza tecnica necessari per apprezzare l'idoneità e la portata dei c ontratti medesimi che stipulerà ai sensi del presente contratto-quadro, così come attestato nella dichiarazione di cui all'allegato A;

tutto ciò premesso, il Cliente dichiara di voler stipulare con la Cassa il presente contratto-quadro contenente la disciplina dei futuri contratti derivati specifici su tassi di interesse che saranno di volta in volta stipulati tra il Cliente e la Cassa (di seguito collettivamente anche "Parti") .

Articolo 1 – Efficacia delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo e di ciascun contratto. Ciascuna delle parti dichiara che le situazioni e le esigenze nelle stesse rappresentate sono vere e reali obbligandosi ciascuna a tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo in qualsiasi modo connessi e conseguenti alla non veridicità, comunque fatta valere ed accertata, delle dichiarazioni effettuate.

Eventuali successivi mutamenti delle esigenze e motivazioni che hanno indotto le parti a concludere l'accordo e ciascun contratto non influiscono e non hanno effetto alcuno sulla validità e sulla efficacia dei singoli contratti.

Articolo 2 – Definizioni

Nel presente contratto-quadro, laddove non diversamente specificato, si intendono per:

1) "acquirente"
   la parte indicata come tale nel contratto di opzione cap, floor o collar o di swap option;
2) "barriera"
   il livello di tasso variabile il cui raggiungimento – alla data del fixing – determinerà la modifica delle condizioni contrattuali conformemente a quanto previsto dal contratto;
3) "capitale di riferimento"
   il capitale con riguardo al quale le parti intendono parametrare le rispettive prestazioni derivanti da ciascun Contratto.
4) "conto"
   il conto corrente n. 170693/14 intestato a ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL

   aperto presso la Dipendenza di SEDE DI ROMA

   (cod. interno 544) della Cassa;
5) "contratto"
   ogni singolo contratto derivato su tassi di interesse concluso tra il Cliente e la Cassa e disciplinato dal presente contratto-quadro, collettivamente definiti "contratti";
6) "data pagamento premio"
   la data fissata nel contratto di opzione cap, floor, collar o di swap option in cui dovrà essere effettuato il pagamento del premio;
7) "data di stipulazione"
   la data in cui viene stipulato il contratto di interest rate swap, interest rate options (cap, floor o collar), o di swap option;
8) "data finale"
   nel contratto di interest rate swap, di interest rate option (cap, floor o collar), la data di scadenza del contratto; nel contratto di swap option, la data di scadenza del contratto di interest rate swap oggetto dell'opzione concessa all'acquirente;
9) "data iniziale"
   nel contratto di interest rate swap, di interest rate option di tipo cap, floor o collar, la data di decorrenza del contratto; nel contratto di swap option, la data di decorrenza del contratto di interest rate swap oggetto dell'opzione concessa all'acquirente;
10) "date pagamento importi contrattuali"
    le date fissate nel contratto di interest rate option (cap, floor o collar) per il pagamento da parte – a seconda dei casi – dell'acquirente o del venditore degli importi contrattuali;

11) "date pagamento tasso fisso"
nei contratti di interest rate swap e nei contratti di swap option, le date in cui dovranno essere adempiute le obbligazioni previste a carico del debitore tasso fisso;

12) "date pagamento tasso variabile"
nei contratti di interest rate swap e nei contratti di swap option, le date in cui dovranno essere adempiute le obbligazioni previste a carico del debitore tasso variabile;

13) "debitore tasso fisso"
nei contratti di interest rate swap e nei contratti di swap option, il soggetto indicato nel contratto quale debitore tasso fisso;

14) "debitore tasso variabile"
nei contratti di interest rate swap e nei contratti di swap option, il soggetto indicato nel contratto quale debitore tasso variabile;

15) "data di esercizio dell'opzione"
nel contratto di swap option, il giorno in cui è possibile esercitare l'opzione;

16) "fattore moltiplicativo tasso fisso"
il quoziente precisato nel contratto tra le seguenti alternative:
a) se viene indicato "ACT/360" significa che il tasso dovrà essere calcolato sulla base di un anno di 360 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel periodo;
b) se viene indicato "ATC/365" significa che il tasso dovrà essere calcolato sulla base di un anno di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel periodo;
c) se viene indicato "ACT/ACT" significa che il tasso dovrà essere calcolato sulla base di un anno di 365 giorni (o 366 in caso di anno bisestile) per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel periodo;
d) se viene indicato "360/360" significa che il tasso dovrà essere calcolato sulla base di un anno di 360 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi nel periodo (calcolati sulla base di un mese di 30 giorni);

17) "fattore moltiplicativo tasso variabile"
il quoziente precisato nel contratto, tra le alternative indicate sub a), b) c) e d) al precedente punto;

18) "giorno lavorativo bancario"
qualunque giorno lavorativo bancario nel quale la Cassa esplichi la propria normale attività secondo il calendario TARGET (acronimo di "Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System"). Qualora una qualunque scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo bancario, detta scadenza si intenderà prorogata al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Se il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo cade in un mese di calendario diverso da quello della scadenza contrattuale, tale scadenza contrattuale verrà anticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente precedente. Resta fermo che in entrambi i casi non verrà modificata la scadenza del periodo seguente. Sono salvi i diversi accordi tra le parti pattuiti nel singolo contratto;

19) "importo contrattuale"
nel caso di contratti di interest rate option cap e floor, la somma che il venditore si impegna a versare all'acquirente a ciascuna data pagamento importi contrattuali, corrispondente alla eventuale differenza positiva a tale data tra:
- l'importo periodico tasso variabile e l'importo periodico tasso cap, nel caso di contratto di interest rate option cap;
- l'importo periodico tasso floor e l'importo periodico tasso variabile, nel caso di contratto di interest rate option floor;

nel caso di contratti di interest rate option collar, la somma che il venditore o l'acquirente si impegnano a pagare a ciascuna data pagamento importi contrattuali, corrispondente:
- nel caso del venditore, alla eventuale differenza positiva a tale data tra l'importo periodico tasso variabile e l'importo periodico tasso cap;
- nel caso dell'acquirente, alla eventuale differenza positiva a tale data tra l'importo periodico tasso floor e l'importo periodico tasso variabile;

20) "importo periodico tasso fisso"

nei contratti di interest rate swap e di swap option, l'importo risultante dall'applicazione della seguente formula:

C*I*F

dove *C* = *capitale di riferimento*
I = *tasso fisso*
F = *fattore moltiplicativo tasso fisso*

21) "importo periodico tasso variabile"

nei contratti di interest rate swap, di interest rate option di tipo cap, floor, collar, di swap option, l'importo risultante dall'applicazione della seguente formula:

C*I*F

dove *C* = *capitale di riferimento*
I = *tasso variabile*
F = *fattore moltiplicativo tasso variabile*

22) "importo periodico tasso cap"

nel caso di contratti di interest rate option di tipo cap e collar, l'importo ottenuto applicando al capitale di riferimento il tasso cap calcolato sulla base del fattore moltiplicativo tasso variabile con riferimento al singolo periodo

C*I*F

dove *C* = *capitale di riferimento*
I = *tasso cap*
F = *fattore moltiplicativo tasso variabile*

23) "importo periodico tasso floor"

nel caso di contratti di interest rate option di tipo floor e collar, l'importo ottenuto applicando al capitale di riferimento il tasso floor calcolato sulla base del fattore moltiplicativo tasso variabile con riferimento al singolo periodo

C*I*F

dove *C* = *capitale di riferimento*
I = *tasso floor*
F = *fattore moltiplicativo tasso variabile*

24) "periodo"

nel caso di contratti di interest rate swap o di swap option, ciascuno dei periodi compresi tra due date pagamento tasso fisso o due date pagamento tasso variabile consecutive (la prima inclusa, la seconda esclusa) salvo che si tratti:

a. del primo periodo – compreso tra la data iniziale (inclusa) e la prima data pagamento tasso fisso (esclusa) o la prima data pagamento tasso variabile (esclusa);
b. dell'ultimo periodo, che è compreso tra l'ultima data pagamento tasso fisso o l'ultima data pagamento tasso variabile (inclusa) e la data finale;

nel caso di contratti di interest rate option (cap, floor, collar) ciascuno dei periodi compresi tra due date pagamento importi contrattuali (la prima inclusa, la seconda esclusa), salvo che si tratti:

a. del primo periodo che è compreso tra la data iniziale (inclusa) e la prima delle date pagamento importi contrattuali (esclusa);
b. dell'ultimo periodo, che è compreso tra l'ultima data pagamento importi contrattuali (inclusa) e la data finale (esclusa);

25) "premio"

nei contratti di interest rate option cap, floor, collar o di swap option, il prezzo dell'opzione eventualmente previsto nel contratto, che l'acquirente paga al venditore;

26) "tasso cap"

il tasso di riferimento indicato nei contratti di interest rate option cap o collar per calcolare la differenza rispetto al tasso variabile;

27) "tasso fisso"

nei contratti di interest rate swap o di swap option, il tasso indicato nel co ntratto quale tasso fisso;

28) "tasso floor"
il tasso di riferimento indicato nei contratti di interest rate option floor o collar per calcolare la differenza rispetto al tasso variabile;

29) "tasso variabile"
il tasso indicato nel contratto quale rilevato da Telerate o da altra fonte indicata nel contratto, nei due giorni lavorativi precedenti la data di inizio di ciascun periodo;

30) "venditore"
la parte indicata come tale nel contratto di interest rate option (cap, floor, collar) o nel contratto di swap option.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

3.1 Contratto di interest rate swap

3.1.1 Con la stipula dei singoli contratti:
- il debitore tasso fisso si impegna a corrispondere al debitore tasso variabile, a ciascuna data pagamento tasso fisso, l'importo periodico tasso fisso;
- il debitore tasso variabile si impegna a corrispondere al debitore tasso fisso, a ciascuna data pagamento tasso variabile, l'importo periodico tasso variabile.

3.1.2 Nel caso in cui la data pagamento tasso fisso e la data pagamento tasso variabile coincidano, la liquidazione degli importi di cui al punto 3.1.1 sarà effettuata in via differenziale. In tal caso:
(I) qualora l'importo periodico tasso fisso risulti superiore all'importo periodico tasso variabile, il debitore tasso fisso si impegna a corrispondere la differenza tra l'importo periodico tasso fisso e l'importo periodico tasso variabile,
(II) qualora l'importo periodico tasso variabile risulti superiore all'importo periodico tasso fisso, il debitore tasso variabile si impegna a corrispondere la differenza tra l'importo periodico tasso variabile e importo periodico tasso fisso.

3.2 Contratto di interest rate option di tipo cap o floor

3.2.1 Con la stipula dei singoli contratti di interest rate option di tipo cap o floor, il venditore si impegna a corrispondere all'acquirente, a ciascuna data pagamento importi contrattuali, l'importo contrattuale quando l'importo periodico tasso variabile risulti:
- superiore all'importo periodico tasso cap, nel caso di interest rate option di tipo cap,
- inferiore all'importo periodico tasso floor, nel caso di interest rate option di tipo floor.

3.3 Contratto di interest rate option di tipo collar

3.3.1 Con la stipula dei singoli contratti di opzione di tipo collar:

- il venditore si impegna a corrispondere all'acquirente, a ciascuna data pagamento importi contrattuali, l'importo contrattuale, quando l'importo periodico tasso variabile è superiore all'importo periodico tasso cap;
- l'acquirente si impegna a corrispondere al venditore, a ciascuna data pagamento importi contrattuali, l'importo contrattuale, quando l'im porto periodico tasso floor è superiore all'importo periodico tasso variabile.

3.3.2 Nel caso in cui le date pagamento importi contrattuali fissate rispettivamente per il venditore e per l'acquirente coincidono, la liquidazione degli importi dovuti ai sensi del punto 3.3.1 sarà effettuata in via differenziale.

3.4 Contratto di swap option

Con la stipula dei singoli contratti di swap option, l'acquirente – dietro pagamento di un premio – acquista il diritto ai sensi dell'art. 1331 c.c. di stipulare un contratto di interest rate swap alle condizioni stabilite nel contratto.

Art. 4 - Stipulazione del Contratto

La stipulazione di ciascun contratto avverrà tram ite comunicazione telefonica nella quale dovranno essere concordati tutti i termini e le condizioni del contratto medesimo.

Nel contratto di interest rate swap da stipularsi ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere indicati almeno i seguenti termini e condizioni:

1) data stipulazione
2) data iniziale
3) data finale
4) capitale di riferimento
5) debitore tasso fisso
6) tasso fisso (oppure, in caso di barrier options con tasso variabile superiore alla barriera, tasso variabile)
7) barriera (eventuale)
8) fattore moltiplicativo tasso fisso
9) date pagamento tasso fisso
10) debitore tasso variabile
11) tasso variabile
12) fattore moltiplicativo tasso variabile
13) date pagamento tasso variabile
14) giorno lavorativo bancario.

Nel contratto di interest rate option (cap, floor o collar) da stipularsi ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere indicati almeno i seguenti termini e condizioni:

1) data stipulazione
2) venditore
3) acquirente
4) tipo di opzione (cap/floor/collar)
5) data iniziale
6) date pagamento importi contrattuali
7) data finale
8) capitale di riferimento
9) premio (eventuale)

10) data pagamento premio (eventuale)
11) tasso cap/tasso floor
12) tasso variabile
13) fattore moltiplicativo tasso variabile
14) giorno lavorativo bancario.

Nel contratto di swap option da stipularsi ai sensi del primo comma del presente articolo, dovranno essere indicati almeno i seguenti termini e condizioni:

1) data stipulazione
2) venditore
3) acquirente
4) data esercizio dell'opzione
5) data iniziale
6) data finale
7) capitale di riferimento
8) debitore tasso fisso
9) tasso fisso
10) fattore moltiplicativo tasso fisso
11) date pagamento tasso fisso
12) debitore tasso variabile
13) tasso variabile
14) fattore moltiplicativo tasso variabile
15) date pagamento tasso variabile
16) premio (eventuale)
17) data pagamento premio (eventuale)
18) giorno lavorativo bancario.

In caso di discordanza tra quanto contenuto nella comunicazione telefonica effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo e quanto contenuto nel contratto, prevale quanto disposto nella comunicazione telefonica.

Successivamente alla stipulazione del contratto, la Cassa invia al Cliente una comunicazione redatta secondo lo schema riportato negli allegati b, c, d. entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il cliente ritornerà alla Dipendenza della Cassa presso cui intrattiene il rapporto di regolamento identificato nel precedente art. 2, copia della suddetta comunicazione, debitamente controfirmata. Entrambe le predette comunicazioni potranno essere inviate via telefax.

Articolo 5 – Aleatorietà del Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto ad ogni e q ualsiasi effetto della natura aleatoria del contratto.

Articolo 6 – Calcolo degli importi dovuti dalle parti e modalità di effettuazione dei pagamenti

Le rilevazioni dei tassi d'interesse e di ogni altro parametro, nonché i calcoli degli importi dovuti da ciascuna delle parti verranno eseguiti dalla Cassa.

Gli importi comunicati dalla Cassa al Cliente varranno come determinazione definitiva e costituiranno piena prova degli importi dovuti da ciascuna delle parti.

Salvo laddove diversamente previsto, il pagamento di tutti gli importi dovuti in base ai contratti sarà effettuato con valuta e disponibilità alla data indicata nel contratto relativamente al singolo importo dovuto.

Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Cassa ad addebitare sul proprio conto tutti gli importi dallo stesso dovuti in base al presente contratto-quadro e ai successivi contratti.

Tutti gli importi dovuti dalla Cassa al Cliente in base al presente contratto-quadro ed ai successivi contratti saranno accreditati sul conto.

Articolo 7 – Interessi di Mora

In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto in base al presente contratto-quadro e ai singoli contratti, la parte obbligata sarà tenuta a corrispondere sul suddetto importo interessi moratori ad un tasso pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, dall'avvenuta scadenza del termine pattuito e fino al completo pagamento, fermo restando comunque il diritto della controparte di risolvere per inadempimento, ai sensi dell'art. 9, il contratto cui si riferisce l'importo da pagare.

Articolo 8– Spese ed oneri eventuali

E' a carico del Cliente qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti, ritenute e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere applicati in relazione al presente contratto-quadro e ai singoli contratti, ivi compresi gli oneri di eventuale registrazione ed i pagamenti da eseguirsi in base agli stessi.

Gli importi dovuti dal Cliente ai sensi dei contratti si intendono al netto di qualsivoglia onere posto a carico del Cliente ai sensi del precedente comma.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento dell'obbligo di pagare qualsiasi somma dovuta in virtù del contratto, la parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla parte inadempiente.

Articolo 10 - Effetti dell'inadempimento

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 9, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla controparte:

a) qualsiasi importo già dovuto e non ancora pagato;
b) quell'importo che la controparte dimostri di aver speso per stipulare uno o più contratti, che a suo insindacabile giudizio sostituiscano integralmente (e quindi in tutti gli elementi qualificanti) il contratto risolto. Detto importo dovrà essere pagato entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9 in cui detto importo sarà indicato e con valuta pari alla data iniziale dei contratti sostitutivi stipulati;
c) l'importo corrispondente all'indennizzo dell'eventuale maggior danno subito dalla controparte.

Le somme che alla data di risoluzione risultassero dovute dalla parte non inadempiente alla parte inadempiente saranno detratte da quanto dovuto dalla parte inadempiente ai sensi del presente articolo e degli articoli 7 e 8.

Articolo 11 - Recesso

La Cassa ha facoltà di recedere dai contratti in essere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, senza che occorra pronuncia giudiziale di insolvenza, o al prodursi di eventi che incidano negativamente - a insindacabile giudizio della Cassa - sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente (quali a titolo esemplificativo: l'emissione di decreto ingiuntivo, l'emissione di un provvedimento di sequestro, l'avvio di un procedimento esecutivo, l'inadempimento di un contratto) in modo tale da porre in pericolo l'adempimento della prestazione dovuta da quest'ultimo. Tale facoltà potrà essere esercitata solo con riferimento a tutti i contratti in essere.

La Cassa, qualora decida di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, dovrà darne comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. al Cliente.

Il recesso comporterà la liberazione delle parti dagli obblighi assunti in forza dei contratti ed il Cliente sarà tenuto a risarcire la Cassa nella misura indicata all'art. 10, primo comma, lettere a) e b). La Cassa avrà inoltre facoltà di applicare la compensazione secondo i criteri di cui all'art. 10, secondo comma.

Articolo 12 - Incedibilità dei diritti derivanti dal contratto

Il Cliente non può cedere i diritti derivanti dal presente contratto-quadro e dal singolo contratto senza il consenso scritto della Cassa.

Articolo 13 - Comunicazioni

Salvo laddove diversamente previsto, le comunicazioni relative al presente contratto-quadro e ai singoli contratti potranno essere effettuate a mezzo telefax, telex o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:
Cliente:

_____

_____

Cassa: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA
Ufficio Desk Filiali
Via Clerici, 4
20100 Milano

ovvero

all'indirizzo della Dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto di regolamento indicato all'art. 2 del presente contratto-quadro.

Ogni variazione del proprio indirizzo o numero di telefono, telex o telefax dovrà essere comunicata alla controparte e tale variazione avrà efficacia ai sensi del contratto dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Le comunicazioni telefoniche previste dal presente contratto saranno registrate dalla Cassa.

Con riguardo alle comunicazioni inviate a mezzo fax, il Cliente dichiara di conoscere il rischio di abusi e di falsificazioni che lo strumento utilizzato comporta e di assumersene ogni rischio. Esclusi i casi di dolo e colpa grave, il Cliente esonera la Cassa da responsabilità e chiede di verificare:

a) che le suddette comunicazioni siano state inviate dall'apparecchio identificato dal seguente numero _____;
b) che le disposizioni risultino a prima vista redatte su sua carta intestata;
c) che, comparando le firme risultanti dal fax ricevuto con gli specimen di firma già depositate presso la Cassa, le firme stesse appaiano a prima vista provenire dalle stesse persone.

Con riguardo alle comunicazioni effettuate dal cliente per via telefonica, in caso di discordanza tra quanto contenuto nella telefonata e quanto risulta dalla conferma, prevale quanto disposto dalla telefonata. Il Cliente riconosce le suddette comunicazioni come valide ed autentiche ad ogni effetto e a sé riferibili, con particolare - sebbene non esclusivo - riguardo all'identità ed ai poteri della persona che ha effettuato le comunicazioni.

Il Cliente pertanto rinuncia sin d'ora ad ogni possibile eccezione in merito, nei confronti della Cassa, comprese quelle relative al contenuto delle comunicazioni ed all'identità ed ai poteri di rappresentanza della persona che ha effettuato le ridette comunicazioni telefoniche.

Articolo 14 - Durata del presente contratto

Il presente contratto-quadro è a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R..

L'eventuale recesso ha effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Le norme del presente contratto-quadro rimarranno in vigore relativamente ai contratti già stipulati al momento della ricezione della comunicazione di cui sopra.

Articolo 15 – Legge Applicabile e Foro competente

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Per qualunque controversia, anche in ipotesi di continenza o connessione di causa, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la filiale della Cassa presso la quale il Cliente intrattiene il rapporto di regolamento indicato all'art. 2 del presente contratto-quadro. Tuttavia, alla Cassa è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il Foro di Parma, quello di Milano o qualunque altro Foro previsto dagli articoli 18 e seguenti del codice di procedura civile.

ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL

Firma del/i Cliente/i

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di avere attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 5	Aleatorietà del contratto
Art. 6	Calcolo degli importi dovuti dalle parti e modalità di effettuazione dei pagamenti
Art. 8	Spese ed oneri eventuali
Art. 10	Effetti dell'inadempimento
Art. 11	Recesso
Art. 12	Incedibilità dei diritti derivanti dal contratto
Art. 13 (quarto e quinto comma)	Comunicazioni via telefax e via telefono
Art. 15 (secondo comma)	Foro competente.

ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL

Firma del/i Cliente/i

Il Cliente dichiara che un esemplare del presente contratto gli è stato rilasciato dalla Cassa debitamente sottoscritto per accettazione dal/dai soggetto/soggetti abilitato/abilitati a rappresentarla.

Distinti saluti.

ANTONELLA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL

Firma del/i Cliente/i

All.

B.F.